



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: RESOL-2018-22-APN-SECC#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 17 de Septiembre de 2018

Referencia: EX-2017-19499630- -APN-DDYME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN
ECONÓMICA (CONC. 1512)

VISTO el Expediente N° EX-2017-19499630- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedese su presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada en fecha 7 de septiembre de 2017, se produce en el exterior, generando efectos en la República Argentina y consiste en la adquisición por parte de la firma GRUPCOM EXT, LTD del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma INESA ARGENTINA S.A. que se encontraba en manos de la firma INVERSIONES Y SERVICIOS CÓRPORA S.A. en un NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) y de la firma CÓRPORA S.A. con el CINCO POR CIENTO (5 %) restante.

Que la transacción se estructuró a través del Contrato de Compraventa de Acciones de fecha 17 de agosto de 2017.

Que el cierre de la operación se produjo con fecha 31 de agosto de 2017.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS

DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8º de la Ley Nº 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 10 de agosto de 2018 correspondiente a la “CONC. 1512” donde aconseja al señor Secretario de Comercio, autorizar la operación notificada consistente en la adquisición por parte de la firma GRUPCOM EXT, LTD del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma INESA ARGENTINA S.A. que se encontraba en manos de la firma INVERSIONES Y SERVICIOS CÒRPORA S.A. en un NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) y de la firma CÒRPORA S.A. con el CINCO POR CIENTO (5 %) restante, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley Nº 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley Nº 27.442, su Decreto Reglamentario Nº 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley Nº 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley Nº 25.156, 81 de la Ley Nº 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y el Artículo 5º del Decreto 480/18.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la operación de concentración económica notificada consistente en la adquisición por parte de la firma GRUPCOM EXT, LTD del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma INESA ARGENTINA S.A. que se encontraba en manos de la firma INVERSIONES Y SERVICIOS CÒRPORA S.A. en un NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) y de la firma CÒRPORA S.A. con el CINCO POR CIENTO (5 %) restante, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13, inciso a) de la Ley Nº 25.156.

ARTÍCULO 2º.- Considérase al Dictamen de fecha 18 de agosto de 2018 correspondiente a la “CONC. 1512” emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-40293052-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.09.17 13:01:43 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción y Trabajo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2018-40293052-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Sábado 18 de Agosto de 2018

Referencia: Conc. 1512 | Dictamen Art. 13 (a) Ley N° 25.156

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° EX-2017-19499630- -APN-DDYME#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “CONC. 1512 - GRUPCOM EXT. LTD, INVERSIONES Y SERVICIOS CÓRPORA S.A. Y CÓRPORA S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156”, en trámite ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración económica notificada con fecha 7 de septiembre de 2017, se produce en el exterior, generando efectos en la República Argentina y consiste en la adquisición por parte de la firma GRUPCOM EXT, LTD (en adelante “GRUPCOM” o “la Compradora”) del 100% de las acciones de la empresa INESA ARGENTINA S.A. (en adelante “INESA”) que se encontraba en manos de INVERSIONES Y SERVICIOS CÓRPORA S.A. (en adelante “ISC”) en un 95% y de CÓRPORA S.A. (en adelante “CÓRPORA” y junto con ISC “las Vendedoras”) con el 5% restante.

2. La transacción se estructuró a través del Contrato de Compraventa de Acciones de fecha 17 de agosto de 2017, y de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 2.2.3 de dicho documento, el cierre de la operación se produjo con fecha 31 de agosto de 2017.¹

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Por la parte Compradora

3. GRUPCOM es una compañía constituida de conformidad con las leyes de Nueva Zelanda, cuya actividad principal consiste en la realización de inversiones. Esta empresa se encuentra totalmente controlada por la firma MEVAR LTD, una firma constituida de conformidad con las leyes de Nueva Zelanda, controlada en forma conjunta por personas físicas que poseen cada una el 33,33% de las acciones de la empresa.

4. ENVASES HACER S.A., (en adelante “HACER”) es una sociedad anónima constituida de conformidad

con las leyes de la República Argentina cuya actividad principal consiste en el diseño, producción y comercialización de envases de hojalata de tipo sanitario (conserva de diversos alimentos) e industrial (envasado de pintura, diluyentes, removedores y lacas).

5. Tanto GRUPCOM como HACER son empresas que forman parte del Grupo COMECA, grupo económico dedicado a dos áreas de negocio: (1) soluciones de empaque y (2) retail. Su sede central se encuentra en Costa Rica.

I.2.2. Por la parte Vendedora

6. ISC es una compañía *holding* constituida de conformidad con las leyes de la República de que se encuentra controlada totalmente por CÓRPORA.

7. CÓRPORA es una sociedad holding constituida de conformidad con las leyes de la República de Chile que se encuentra totalmente controlada por la firma INVERSIONES DOS CANALES LTD.

I.2.3. Por el Objeto de la Operación

8. INESA es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina cuya principal actividad consiste en la producción y comercialización de: (i) envases metálicos de hojalata para la conservación de alimentos, la producción de aerosoles y productos de pintura; (ii) tapa de hojalata para el cerrado de envases de alimentos en sus variedades tipo “twist off” para envases de vidrio y convencionales para el cierre de envases metálicos; (iii) planchas de hojalata cortada litografiada. INESA, previo a la presente operación, se encontraba controlada en un 95% por ISC y en un 5% por CÓRPORA.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

9. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

10. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

11. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación, supera el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

12. En el presente caso, corresponde destacar que si bien el día 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la nueva Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480/2018 -publicado el 24 de mayo de 2018 y con vigencia a partir del 25 de mayo de 2018- estableció en el Artículo 81, que: “*Los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma*”. Por ende, se aplicarán las disposiciones de la Ley N° 25.156 y sus modificatorias, al análisis de la presente operación de concentración económica.

III. PROCEDIMIENTO

13. El día 7 de septiembre de 2017, las partes notificaron la operación de concentración económica, conforme lo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

14. Analizada la información suministrada en la notificación, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el F1, por lo que con fecha 20 de septiembre de 2017 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al Formulario F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de

la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto dieran total cumplimiento a lo solicitado en el acápite 3 de dicha providencia, y que dicho plazo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no dieran cumplimiento a lo requerido en el acápite 4 de la misma providencia.

15. Con fecha 4 de diciembre de 2017, en virtud de las facultades emergentes 20 inciso f) de la Ley N° 25.156 y del Artículo 1 inciso d) de la Resolución N° 190-E/2016, esta Comisión Nacional libró requerimiento de información a las empresas ARCOR, INALPA S.A., CONSERVAS AVA S.A., GRUPO CANALE, LA COLINA S.A., NESTLE, JBS (SWIFT) y QUERUCLOR para que en el término de DIEZ (10) días hábiles brindaran cierta información.

16. Con fecha 29 de diciembre de 2017 la esta Comisión Nacional recibió la respuesta al requerimiento previamente cursado de las empresas JBS (SWIFT) y CONSERVAS AVA S.A.

17. Con fecha 8 de enero de 2018 esta Comisión Nacional recibió la respuesta al requerimiento efectuado de la empresa QUERUCLOR S.R.L., a través de la cual brinda la información requerida y solicita autorizar a determinadas personas a tomar vista de las presentes actuaciones.

18. Con fecha 24 de enero de 2018 la empresa NESTLE realizó una presentación en relación al requerimiento previamente efectuado.

19. Con fecha 1 de febrero de 2018 esta Comisión Nacional reiteró el requerimiento de información cursado con fecha 4 de diciembre de 2017, a las empresas ARCOR, INALPA S.A., GRUPO CANALE – INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDOCINA S.A. y LA COLONIA S.A. y solicitó a la firma CONSERVAS AVA que brindara nuevamente cierta información.

20. Con fecha 19 de febrero de 2018 la firma ARCOR realizó una presentación en relación al requerimiento de información previamente cursado por esta Comisión Nacional.

21. Con fecha 22 de febrero de 2018, y atento a lo manifestado por los oficinales notificadores en oportunidad de notificar los requerimientos anteriores, esta CNDC reiteró el requerimiento de información a la empresa REDEPA S.A. – GRUPO CANALE.

22. Con fecha 20 de abril de 2018 esta Comisión Nacional por medio de la Disposición N° DISFC-2018-54-APN-CNDC#MP no hizo lugar a la vista solicitada por la empresa QUERUCLOR S.R.L. Con fecha 13 de julio de 2018 la empresa fue notificada de dicha disposición.

23. Con fecha 3 de agosto de 2018 esta Comisión Nacional dejó sin efecto los requerimientos de información cursados a las empresas INALPA S.A., REDEPA S.A. – GRUPO CANALE y LA COLINA S.A., y el requerimiento de información adicional de fecha 1 de febrero de 2018 cursado a la empresa CONSERVAS AVA S.A. por considerar que la información y documentación obrante en las presentes actuaciones es suficiente para realizar el análisis pertinente y emitir el presente dictamen.

24. Finalmente, con fecha 12 de julio de 2018 las partes realizaron una presentación a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por esta COMISIÓN NACIONAL y consecuentemente se tiene por aprobado el Formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del último día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

25. Tal como fuera previamente expuesto, la presente operación consiste en la compra en el exterior por parte de GRUPCOM, una empresa del Grupo COMECA, del 100% del capital social y votos de la empresa INESA. En Argentina, el Grupo COMECA sólo controla a la firma HACER. La siguiente tabla describe las actividades que desarrollan en el país las empresas afectadas en la operación bajo análisis.

Tabla N° 1: Actividades de las empresas afectadas en Argentina

Empresas afectadas		Actividad económica
Empresa objeto	INESA ARGENTINA S.A.	Producción y comercialización de: i) envases metálicos de hojalata para la conservación de alimentos, la producción de aerosoles y productos de pintura; (ii) tapas de hojalata y (iii) planchas de hojalata cortada litografiada.
Grupo Comprador	ENVASES HACER S.A.	Diseño, producción y comercialización de envases de hojalata de tipo sanitario (conserva de diversos alimentos) e industrial (envasado de pinturas, diluyentes, removedores y lacas).

Fuente: Elaboración propia en función de las actividades realizadas por las partes

26. Como se desprende del cuadro anterior, tanto INESA, como HACER, son competidores directos en la producción y comercialización de envases de hojalata, tanto del tipo sanitario, como del tipo industrial. De este modo, la operación de concentración económica analizada es de naturaleza horizontal.

IV.2. Definición De Mercado Relevante

27. Más allá de que los envases de hojalata puedan ser utilizados para la conservación de diversos tipos de productos (tanto alimenticios como industriales), la CNDC ha confirmado que dentro del universo de envases de hojalata no existen prácticamente elementos que los diferencien unos de otros, debido a que: (i) se utiliza el mismo insumo para producirlos; (ii) igual proceso de producción y de cerrado; (iii) se comercializan bajo el mismo canal de distribución; y (iv) tienen igual objeto, a saber: la conserva del producto.²

28. Si bien para la conservación de determinados productos podría considerarse que otras clases de envases como, envases plásticos, de vidrio, de aluminio o tetra-pack, serían sustitutos desde el punto de vista de la demanda, se considerará al mercado de envases de hojalata como un mercado en sí mismo por ser el escenario más restrictivo para el análisis de la presente operación. De no presentarse preocupaciones en dicho mercado de producto, tampoco se advertirá al considerar una definición de mercado más amplia.

29. En lo que respecta al mercado geográfico, las empresas involucradas manifestaron que, dadas las características de los productos involucrados, y siguiendo el criterio establecido por la CNDC³, el mercado geográfico relevante es todo el territorio de la República Argentina. Por lo tanto, se optará por analizar el mercado de envases de hojalata considerando un mercado geográfico de dimensión nacional.

IV.3. Efectos Económicos De La Operación

30. A continuación, se presentan las participaciones de mercado de INESA, HACER y principales competidores en el mercado nacional de envases de hojalata. Cabe destacar que, en una primera instancia, las partes incluyeron en el mercado a aquellas empresas que elaboran envases de hojalata para autoconsumo. De los requerimientos de información enviados por esta CNDC se pudo corroborar que: ARCOR S.A.I.C., NESTLÉ, JBS (SWIFT), QUERUCLOR S.R.L. elaboran envases de hojalata para propio

consumo pero que no comercializan a terceros, mientras que CONSERVAS AVA sí lo hace.⁴

31. En función de lo expuesto, se considerará el escenario en el que se excluirán dichas empresas del mercado dado que no participan, en la actualidad, como oferentes de envases de hojalata.

Tabla N°2: Volumen de ventas y participaciones de mercado en envases de hojalata (en toneladas). Año 2016

Empresas	Volumen	Participación
Inesa Argentina S.A.	25.000	30,0%
Ball Aerosol Packaging S.A.	17.000	20,4%
Envases Hacer S.A.	10.000	12,0%
Industrias El Nihuil	5.500	6,6%
Conservas AVA	3.900	4,7%
Envases Fadeh	3.300	4,0%
Sucan	1.700	2,0%
Coroplas	1.500	1,8%
Envases Progreso	1.000	1,2%
Fabritam SA	700	0,8%
Novacap	500	0,6%
Sintecrom	500	0,6%
Bejar	250	0,3%
Raymat	100	0,1%
Degafar	50	0,1%
Steel Trap	50	0,1%
Otros	6.000	7,2%
Importaciones	6.151	7,4%
Total	83.201	100%
INESA + HACER	42%	
IHH post- fusión ⁵	2386	
Δ IHH	722	

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por las partes relevada en cámaras empresarias y sistema María.

32. Conforme se observa en la Tabla N°2, la participación conjunta de INESA y HACER fue del 42% del mercado para el año 2016. De esta manera, el grado de concentración del mercado, medido a partir del Índice Herfindahl-Hirschman (IHH), se incrementaría en 722 puntos, alcanzando un nivel post fusión levemente inferior a los 2.400 puntos. De este modo, con la operación analizada el mercado se caracterizaría por ser moderadamente concentrado.⁶

33. A su vez, existen diversas empresas en el país que compiten en el mercado de envases de hojalata. Por un lado, Ball Aerosol Packaging S.A. se presenta como un competidor significativo (20,4%), seguido por Industrias El Nihuil (6,6%), CONSERVAS AVA y Envases Fadeh con alrededor del 4% cada una, Sucan, COROPLAS, ENVASES PROGRESO, entre otros.

34. Cabe destacar que importantes empresas del rubro alimenticio como ARCOR, NESTLÉ, SWIFT ARGENTINA, INALPA⁷, REDEPA (ALCO + CANALE), LA COLINA y del mercado de productos de limpieza como QUERUCOLOR además de comprar envases de hojalata a terceros, también elaboran para su propio consumo.⁸

35. En función de lo anterior, estas empresas verticalmente integradas ejercen un fuerte poder compensatorio de compra, por lo que ejercen presión competitiva sobre el poder de mercado de la entidad resultante.

36. Asimismo, debe señalarse que los envases de hojalata cuentan con diversos sustitutos imperfectos (envases de plástico, aluminio, vidrio, cartón, multi-laminados, entre otros) que, si bien no se han considerado como parte del mercado relevante, presentan características físicas necesarias para conservar en perfecto estado tanto alimentos como productos de limpieza e higiene. En este sentido, estos envases alternativos poseen cierta capacidad de disciplinamiento de precios sobre el mercado de envases de hojalata definido.⁹

37. No obstante, teniendo en cuenta la variación del IHH y la significativa diferencia en la participación de mercado con el segundo competidor, resulta conveniente realizar un análisis complementario respecto a la potencial creación de una posición dominante, utilizando el umbral de Melnik, Shy y Stenbacka.¹⁰

38. Según este criterio, la empresa de mayor participación de mercado es candidata a tener posición dominante en un mercado si dicha participación supera el “umbral de dominancia” (sD) que se calcula utilizando la siguiente fórmula: , donde “s1” es la participación de mercado de la empresa más importante y “s2” es la participación de mercado de la segunda empresa más importante.

39. En este caso, considerando el escenario de post- operación, “s1” es la participación conjunta de INESA y HACER mientras que a “s2” le corresponde la participación de BALL Aerosol Packaging, obteniendo un umbral de dominancia igual a 43,2%. En función de ello, la empresa resultante no tendría una posición dominante en el mercado de envases de hojalata dado que la participación de mercado post-operación es del 42%.

40. Del análisis realizado puede concluirse entonces que la operación bajo análisis no debería despertar preocupación desde el punto de vista de la competencia. Si bien la misma implica un incremento en la concentración del mercado relevante, no tiene la potencialidad de crear o reforzar una posición dominante en el mismo. En función de todo lo expuesto, los efectos de la operación en cuestión no revisten entidad como para que pueda resultar en un perjuicio para el interés económico general.

IV.4. Cláusulas de Restricciones Accesorias a la Competencia

41. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte que en el Contrato de Compraventa de Acciones, en su Cláusula 6, se advierte una Obligación de no competencia y una Obligación de no solicitud.

42. Respecto de la Obligación de no competencia la cláusula estipula que: *“En consideración a lo convenido en el contrato, por este instrumento cada uno de los vendedores se obliga en forma irrevocable en beneficio del comprador a que ninguno de los vendedores ni Pedro Ibañez María o cualquiera de sus hijos Pedro Francisco, Maximiliano Adolfo, María Elisa, Magdalena, Benjamín y Ana Rosa, todos Ibañez Bulnes, respecto de cuyo hecho los vendedores se obligan en carácter de promesa de hecho ajeno,*

desarrollarán dentro del Territorio, así como tampoco dentro del resto de los países de Sudamérica y de América Central, durante el plazo de cinco años siguientes al Cierre, sea directamente o a través de una o más de sus Afiliadas, el negocio de producción, distribución y/o venta de los Productos, incluyendo pero no sin limitarse a envases de hojalata para aerosoles y envases de hojalata para alimentos (...)".

43. Por su parte, respecto de la Obligación de no solicitud, la cláusula establece que: *"Asimismo por este instrumento cada uno de los vendedores se obliga en beneficio del comprador, por el plazo de cinco años contado desde el Cierre, a no solicitar la contratación de, ni contratar como empleado o bajo otro título de prestación de servicios personales, sea directamente o a través de cualquier Afiliada a los vendedores, a cualquiera de los actuales empleados de la Compañía, salvo autorización expresa otorgada por escrito por los Compradores (...)"*.

44. Posteriormente con fecha 20 de septiembre de 2017 esta Comisión Nacional requirió a las partes para que justificaran la extensión geográfica de la cláusula de la obligación de no competencia.

45. En tal sentido con fecha 26 de octubre de 2017 las partes indicaron que dicha extensión *"Corresponde a la realidad del mercado relevante, es decir a la inexistencia de barreras a la entrada de ningún tipo"*.

46. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en estas materias, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7º de la Ley N° 25.156, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.

47. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre el mercado.

48. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, siendo responsabilidad de esta Comisión proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el artículo 7 de la Ley —al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

49. Es en este contexto en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de los mercados geográficos y del producto afectados por la operación notificada.

50. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no ha encontrado elementos de preocupación sobre los efectos en la competencia de la operación notificada.

51. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento descripta en los párrafos precedentes, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, ni las restricciones accesorias estipuladas exceden los criterios antes indicados en el caso concreto, por lo que no tiene potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

V. CONCLUSIONES

52. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

53. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO a autorizar la operación notificada consistente en la adquisición por parte

de la firma GRUPCOM EXT, LTD del 100% de las acciones de la empresa INESA ARGENTINA S.A. que se encontraba en manos de INVERSIONES Y SERVICIOS CÒRPORA S.A. en un 95% y de CÒRPORA S.A. con el 5% restante, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

54. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento e intervención.

¹ Las partes acompañaron junto con su presentación de fecha 26 de octubre de 2017, la notificación de la transferencia accionaria en los términos del Artículo 215 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para acreditar dicha fecha.

² Cfr. Dictamen CNDC N° 670, de fecha 21 de julio de 2008, correspondiente a la Concentración N° 681.

³ *Ibíd.*

⁴ Las empresas REDEPA (ALCO+CANALE) y LA COLINA no contestaron el requerimiento de información enviado, motivo por el cual esta CNDC evaluará los efectos de la operación considerando el escenario de máxima en el que las mismas no comercializan envases de hojalata a terceros. Por su parte, INALPA tampoco contestó el requerimiento enviado, sin embargo, las empresas notificantes confirmaron que, según su entendimiento, no comercializan envases de hojalata vacíos.

⁵ El IHH-post fusión se encuentra sobreestimado dado que se considera al ítem de importaciones y al de “otros” como si fueran cada uno un único agente.

⁶ De acuerdo con las pautas estadounidenses sobre concentraciones horizontales (Horizontal Merger Guidelines, FTC-DOJ, 2010) un mercado cuyo IHH se encuentra entre los 1500 y 2500 puntos se consideraría como “moderadamente concentrado”.

⁷ Particularmente, tanto SWIFT ARGENTINA como INALPA además son clientes de INESA y representan aproximadamente el 30% de su facturación en Argentina.

⁸ De acuerdo a la información provista por las partes, estas siete empresas han elaborado envases de hojalata por un total de 23.973 toneladas en el año 2016.

⁹ A modo de ejemplo, durante los últimos diez años, 60 millones de unidades de latas de salsa de tomate pasaron a envasarse en el formato doy pack (envase flexible de plástico laminado). En el caso de legumbres y granos, durante los últimos cinco años 10 millones de unidades pasaron al envase tetra recart (envase de cartón que proviene de fuentes renovables y es 100% reciclable), de acuerdo a información provista por la Cámara Argentina de la Fruta Industrializada de Mendoza (C.A.F.I.M).

¹⁰ Melnik, Arie, Oz Shy y Rune Stenbacka (2008). “Assessing Market Dominance”; Journal of Economic Behavior and Organization, vol 68, pp 63-72.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.17 11:43:55 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.17 15:29:40 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.17 18:13:01 -03'00'

María Fernanda Vieceus
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.17 18:55:11 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.18 17:07:35 -03'00'

Pablo Trevisan
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.08.18 17:07:37 -03'00'